

1513076-17.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de vista, é possível cuidar de tentativa de furto, pois, no caso concreto, havia viabilidade para a consumação do furto. Não devem, portanto, ludibriar a esfera de vigilância desta (in Código penal comentado. 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 184.).

Novamente, não se ignora a incidência de matéria sumulada e o quanto firmado pela Terceira Seção da C. Corte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513076-17.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513076-17.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148348/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 11965881 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 4920/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2148348 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN SANTOS BARBOSA e outro

VISTOS.

JONATAN SANTOS BARBOSA e SUELEN BATISTA DE SOUZA, qualificados, respectivamente, às págs. 41 e 40, viram-se denunciados como incursos no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, ambos os delitos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea 'j', tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 18 de junho de 2020, às 19h50min, na Avenida Guido Caloi, nº 25, Jardim São Luis, nesta comarca e capital, em situação de calamidade pública, previamente ajustados entre si, e com a adolescente Laura Angelica Santos Pimentel, teriam tentado subtrair, para eles, 3 quilos de filé de salmão, dezesseis pacotes de quatrocentos gramas de camarão e diversas meias e cuecas (auto a fls. 09), tudo avaliado em R\$ 1.705,85 (mil, setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), de propriedade do Supermercado Extra, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles.

Consta, ainda, que os denunciados JONATAN SANTOS BARBOSA e SUELEN BATISTA DE SOUZA, em situação de calamidade pública, teriam facilitado a corrupção da menor Laura Angelica Santos Pimentel, com ela praticando infração penal.

Segundo narrativa trazida pela denúncia, JONATAN e a adolescente compareceram ao estabelecimento comercial e, se passando por consumidores, retiraram por volta de três quilos de filé de salmão e dezesseis pacotes de quatrocentos gramas de camarão do refrigerador, colocando-os no carrinho de compra e, posteriormente, em uma mochila da seção têxtil.

Ato contínuo, SUELEN, após se apossar de cuecas e meias, juntou-se à adolescente e se dirigiram aos caixas, de posse da mochila contendo as rei furtivae, apresentando apenas um salgadinho para compra, embora tivessem se apropriado dos itens supramencionados.

Ocorre que Suelen e a adolescente, ao saírem da loja, foram detidas pelo segurança, pois foi percebida a ação delituosa. Em contrapartida, JONATAN, ainda no interior do supermercado, ao perceber que seria detido, desvencilhou-se de três sacos de camarões, que trazia consigo.

Encaminhados à Delegacia, JONATAN negou os fatos (fls. 41), ao passo que SUELEN permaneceu em silêncio (fls. 05). Já a adolescente confessou que “pretendia furtar produtos alimentícios do supermercado Extra para consumo próprio, pois está passando necessidade” (fls. 04).

Recebida a denúncia com relação ao corréu JONATAN, este não foi encontrado pessoalmente para a sua citação, sendo determinada a sua citação por edital e, não havendo oposição das partes, foram suspensos o feito e o lapso prescricional com relação a ele.

SUELEN, por outro lado, caso confessasse perante o Parquet, poderia fazer jus ao benefício de acordo de não persecução penal, razão pela qual foi postergado o ato de recebimento da denúncia com relação a ela, em razão da possibilidade de celebração do benefício em seu favor.

Todavia, a acusada veio a ser denunciada por outros 2 (dois) crimes, restando prejudicada a propositura de acordo de não persecução penal.

Nestes termos, foi realizado o juízo de admissibilidade da denúncia ofertada, sendo esta recebida, sendo determinada a citação da acusada. Em seguida, a ré foi citada, apresentando resposta à acusação pela Defensoria Pública. Não sendo antecipadas teses defensivas, foi ratificado o recebimento da denúncia e admitido o início da instrução com relação à corré SUELEN (págs. 142/145).

Na data de 9 de maio de 2.022, foi decretada a revelia da acusada, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal. Em seguida, foi ouvida a testemunha Emamoella Gomes Pasternack, em audiovisual.

Após desistência homologada da oitiva remanescente (págs. 156 e 164), foi declarada encerrada a instrução probatória.

Superada a fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal, sobrevieram alegações finais, na forma de memoriais.

O Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a consequente condenação da acusada nos exatos termos da denúncia. Formulou pedidos atinentes à dosimetria das penas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (págs. 168/169).

A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, alternativamente, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP (págs. 180/187). Impugna a prova dos autos, afirmando que o relato judicial trazido pela representante legal da vítima deve ser recebido com cautela, restando patente a fragilidade do arcabouço probatório. Ademais, aventa pela atipicidade da conduta, mormente a acusada ter sido monitorada constantemente, não havendo risco real ao patrimônio da vítima. Também alega a inexistência do crime de corrupção de menores, afirmando que seria necessária a prova da efetiva corrupção da adolescente menor infratora. Formulou pedidos subsidiários.

É o sucinto relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

É sabido que, por política criminal, o legislador não pretendeu punir a tentativa quando, desde o início do iter criminis, mostrar-se-ia impossível qualquer

consumação.

A testemunha Emanoella Gomes Pasternack de Souza, em juízo, relatou que presenciou a tentativa de furto, a depoente estava no monitoramento do comércio. Eles entraram na loja, Jonatan e uma garota foram ao açougue e pegaram o salmão e o camarão, depois encontraram com outra garota e começaram a colocar as coisas na bolsa, só as garotas foram para o caixa, o rapaz percebeu a movimentação da segurança, dispensou os alimentos e saiu sem nada. Pelo monitoramento viram que o rapaz estava junto com as garotas. Conseguiram recuperar tudo e ligar para a polícia. Na hora não perceberam que uma das garotas era menor de idade, só descobriram quando viram o documento. Pediram para não chamar a viatura dizendo que iriam pagar.

Os indivíduos pegaram uma mochila dentro do mercado e colocaram tudo dentro. No caixa pagaram um salgadinho e o restante dentro da mochila não foi pago. O rapaz e as garotas saíram com a mochila do mercado, porém o restante que estava na mão dele foi dispensado quando percebeu a movimentação da segurança. Eles foram pegos logo na saída, não deu tempo de irem embora. Os três entraram juntos no mercado, mas lá dentro cada um foi para um lado. O rapaz ajudou as garotas a colocarem as coisas na mochila. A mochila, o camarão, meias e cueca passaram do caixa sem serem pagos, estes estavam na posse das garotas. O rapaz ainda estava na parte de dentro do mercado quando as garotas saíram e foram abordadas pela equipe de monitoramento, outra equipe estava monitorando-o. O rapaz foi abordado assim que passou pelo caixa. Estes só foram abordados após passarem pelo caixa, dois vigilantes e um prevenção abordaram as garotas, com o apoio da testemunha. A aparência das duas garotas eram de maior de idade, apenas foi descoberto uma delas sendo menor quando pegaram o seu documento de identidade.

Nestes termos, em que pese o teor da Súmula de n. 567 da C. Superior Corte, da análise dos autos, extrai-se que a ação da denunciada teria sido monitorada desde o seu início, sendo vigiada constantemente, revelando-se em verdadeira tentativa inidônea, conforme relato judicial da testemunha, este em consonância com os demais elementos informativos coligidos nestes autos.

Os funcionários do estabelecimento vítima teriam acompanhado a ação delitiva desde o momento em que a denunciada ingressou em seu interior, havendo acompanhamento incessante e ininterrupto pelos funcionários até a sua saída, os quais retardaram a intervenção até o momento em que consideraram mais apropriado.

Entendo que o caso dos autos se enquadra em hipótese excepcional, mormente a agente ter sido submetida a vigilância constante, sem que sua conduta tenha passado despercebida, evidenciando-se a absoluta ineficácia do meio empregado. Não está a se reconhecer a atipicidade da conduta pela simples existência de vigilância, mas sim, na espécie, simplesmente a atuação dos funcionários do estabelecimento vítima, bem como a vigilância exercida por estes, não permitiriam chance alguma ao iter criminis alcançar o seu momento consumativo.

Nesta esteira, como bem apontado por Guilherme de Souza Nucci: quando o agente se encontra em um supermercado (...) vigiado em todos os corredores por câmaras, bem como por seguranças que o acompanham o tempo todo, sem perdê-lo de vista, não é razoável defender a hipótese de que, ao chegar à saída do estabelecimento seja detido em flagrante por tentativa de furto. Qual seria a viabilidade de consumação se foi acompanhado o tempo todo por funcionários do supermercado? Nenhuma. Logo, é crime impossível. Entretanto, caso o agente, ainda que visualizado por alguma câmara furtando, não seja acompanhado o tempo todo propiciando que os seguranças o percam de vista, é possível cuidar de tentativa de furto, pois, no caso concreto, havia viabilidade para a consumação do furto. Não devem, portanto, ludibriar a esfera de vigilância desta (in Código penal comentado. 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 184.).

Novamente, não se ignora a incidência de matéria sumulada e o quanto firmado pela Terceira Seção da C. Corte Superior, por ocasião do julgamento do Resp 1.385.621/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os quais consagraram o entendimento de que a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não tem

condão de tornar impossível o crime de furto cometido no interior do estabelecimento comercial.

No entanto, no caso em comento, os funcionários tiveram suas ações despertadas quando a acusada e os demais ingressaram naquele estabelecimento comercial e as suas ações foram constantemente monitoradas até a sua saída, de modo que exerceram pleno controle sobre as condutas que eram realizadas e apenas adiaram a intervenção até o momento que julgaram ser oportuno, conforme já dito alhures. Deste modo, não havia qualquer ameaça real de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal em tela.

Nesta esteira, cumpre transcrever julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Crime impossível. Manutenção. Acusada que ingressa em supermercado e subtrai barras de chocolate, acondicionados em sua bolsa. Conduta registrada por câmeras de segurança e pessoalmente observada por três funcionários do estabelecimento comercial. Passos da ré monitorados desde seu ingresso na loja, posto apresentar atitude suspeita. Impossibilidade de consumação do delito, sendo inviável à ré conseguir deixar o local sem ser abordada, vez estar sendo vigiada por uma pluralidade de pessoas. Meio absolutamente ineficaz. Crime impossível reconhecido. Art. 17 do CP.

Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500044-07.2018.8.26.0618; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020).

Ainda neste sentido: TJSP; Apelação Criminal 0007386-48.2011.8.26.0050; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2015; Data de Registro: 15/12/2015.

Adotando o mesmo entendimento, já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: Habeas corpus. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Conduta delituosa praticada em supermercado. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Ordem concedida. Com fundamento diverso, votou pela concessão da ordem o eminente Ministro Celso de Mello. 1. A forma específica mediante a qual os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externada do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento dos produtos escolhidos, o paciente foi abordado na posse dos bens por funcionário comunicado de sua conduta, sendo esses restituídos à vítima. 2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual "não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumir-se o crime". 3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de seguranças ou pelo sistema de vigilância, sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto. 5. Ordem de habeas corpus concedida para trancar a ação penal, nos termos do art. 17 do Código Penal. 6. Com fundamento diverso, votou pela concessão da ordem o eminente Ministro Celso de Mello. (STF, HC 141730, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, publicado em 01/02/2018).

Nestes termos, de rigor a absolvição da acusada, pela atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Por outro lado, absolvida a ré do crime principal (furto qualificado tentado, circunstanciado pela situação de calamidade pública), imperiosa se faz a sua absolvição também pelo crime acessório (crime de corrupção de menores,

circunstanciado pela situação de calamidade pública), por haver entre eles relação de prejudicialidade, afinal, a prática de infração penal é elemento do tipo do delito de corrupção de menores.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, ABSOLVENDO a ré SUELEN BATISTA DE SOUZA, qualificada à pág. 40, dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, ambos os delitos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea 'j', tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do teor absolutório desta sentença, bem como por ter respondido solta a este processo, a acusada poderá recorrer em liberdade. Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa na parte e, com as comunicações e ofícios de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2.022.

MARCOS VIEIRA DE MORAIS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA